МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 09 дугаар сарын 09 № 5/30 Улаанбаатар хот

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ДАРГА Б.АЗЖАРГАЛ ТАНАА

Комиссын цахим хаягт нэр бүхий иргэнээс "...Хүүхдүүдийг Ковидын вакцинд хамрагдсан эсэхээр нь ялгаварлан гадуурхаж сургалтын үйл ажиллагаа, үзвэр үйлчилгээнд хамрагдах эрхийг нь хязгаарлах шийдвэрийг манай аймгийн (Дархан-Уул аймгийн) дарга нар гаргажээ. Санаагаа их гоё зөвөөр, та нарын үр хүүхдүүдийн төлөө гээд л тайлбарлах байх. Гэхдээ ийм хүний эрхийн мэдрэмжгүй байж болохгүй ээ. Анх сайн дурын үндсэн дээр вакцинд хамруулна гэсэн атлаа одоо шахалт үзүүлж байгаа бололтой. Нэртэйгээр нь бид коммунизм байгуулж байгаа гээд хэлчихээч дарга нараа. Хүүхдийн эрхийн төлөө ажилладаг байгууллага анхаарах хэрэгтэй байна..." гэх мэдээллийн мөрөөр Комисс шалгах ажиллагаа явууллаа.

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Дархан-Уул аймаг гэх пэйж хуудсанд "Аймгийн Онцгой Комиссын 2021 оны 104 дүгээр хэсэгчилсэн хуралдаан өнөөдөр (07.27) 10 цагт цахимаар зохион байгуулагдлаа. Хуралдаанаар Эрүүл мэндийн болон бусад мэргэжлийн байгууллагуудын саналыг үндэслэн дараах шийдвэрүүдийг гаргасныг Аймгийн Засаг дарга бөгөөд Онцгой комиссын дарга Б.Азжаргал танилцууллаа. 2021 оны 8 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн "Вакцины бүрэн тунд хамрагдсан 12-оос дээш насны хүүхдүүдийн секц дугуйлан, танхимын сургалтад хамрагдах боломжийг нээнэ" гэсэн мэдээллийг 2021 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр байршуулсан байна.

Мэдээллийн мөрөөр Дархан-Уул аймгийн Онцгой Комиссын Шуурхай штабын гишүүн, дэд хурандаа С.Мөнхбатаас тодруулахад "...Аймгийн Онцгой комиссын 2021 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар 2021 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 12-оос дээш насны вакцины бүрэн тунд хамрагдсан хүүхдүүдийг секц, дугуйлан, танхимын сургалтанд хамруулахаар шийдвэр гарсан. Гэвч өнөөдрийн байдлаар вакцинд хамрагдаагүй хүүхдүүд төрийн болон хувийн хэвшлийн сургуульд хэвийн хамрагдаад явж байна. Үзвэр үйлчилгээний байгууллага аймгийн Онцгой Комисстой байгуулсан хариуцлагын гэрээний хүрээнд хамтран ажиллаж байна" гэх тайлбарыг өгсөн.

Түүнчлэн Дархан-Уул аймгийн Боловсрол Соёл, Урлагын газрын дарга С.Галбадрах өгсөн тайлбартаа "...яамнаас 12-оос дээш насны вакцины бүрэн тунд хамрагдсан хүүхдүүд танхимаар хичээллэх, вакцины бүрэн тунд хамрагдаагүй бол танхимаар хичээлд суулгахгүй гэсэн тушаал, шийдвэр, чиглэлийг гаргаагүй. Харин 12-оос дээш насны хүүхэд вакцины бүрэн тунд хамрагдсан эсэхээс шалтгаалахгүйгээр эцэг, эх нь өөрөө хүсвэл танхим, цахим гэсэн 2 сонголтын аль нэгийг сонгон хүүхдээ хичээлд хамруулах боломжтой" гэжээ.

Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд Улсын онцгой комиссын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн ЗГ-2/418 дугаар албан бичигт "Ковид-19 халдварын эсрэг вакциныг Монгол Улсын Дархлаажуулалтын тухай хуулийн дагуу сайн дурын үндсэн дээр хийхээр зохион байгуулж,

152100089

ямар төрлийн вакцин хийлгэх нь хувь хүн өөрсдийнх нь чөлөөт сонголтын дагуу хийгдэж байна. Үүнд ямар нэгэн хязгаарлалт болон хууль зөрчсөн зүйл байхгүй...” талаар дурдсан.

Мөн “Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 19, 20 дахь илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 67 дугаар тогтоолын ё-д “... халдварын эсрэг дархлаажуулалтад хамрагдсан эсэхээс үл хамаарч төрийн үйлчилгээ авах эрхийг хязгаарлахгүй байх”-ыг Засгийн газарт үүрэг болгосон.

Дээрхээс үзэхэд Аймгийн онцгой комиссоос гаргасан тус шийдвэр нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 7 дахь заалтад “сурч боловсрох эрхтэй”, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт “Хүүхэд хөгжих эрхээ амралт, чөлөөт цагаараа тоглож наадах, хүүхдийн зуслан, сувилалд амарч сувилуулах, өөрийн хүсэл сонирхлын дагуу уралдаан тэмцээн, хөгжлийн хөтөлбөр, дугуйлан секц, бүлэг, клубт хамрагдах, хөгжлийн төв, ордонд суралцах зэрэг хэлбэрээр эдэлнэ”, гэж мөн “Коронавирусын халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.5 дахь хэсэгт “эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, арга хэмжээ нь “...хүнийг ялгаварлан гадуурхахгүй байх” гэж тус тус заасныг зөрчиж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Дархан-Уул аймгийн Онцгой Комиссын 2021 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн 104 дүгээр хэсэгчилсэн цахим хуралдаанаар гаргасан “2021 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн вакцины бүрэн тунд хамрагдсан 12-оос дээш насны хүүхдийг секц дугуйлан, танхимын сургалтад хамрагдах боломжийг нээнэ” гэсэн шийдвэрийг хүчингүй болгож, энэ талаар олон нийтэд мэдээллэх;

2. Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, хариу арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны хүрээнд Нутгийн захиргааны байгууллага, Аймгийн онцгой комисс болон эрх бүхий албан тушаалтны зүгээс аливаа шийдвэр гаргахдаа холбогдох хууль тогтоомж, Улсын Их Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 67 дугаар тогтоолыг мөрдөж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

Шаардлагын мөрөөр авсан арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 10 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 67 дугаар тогтоолын хуулбарыг хавсаргав.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 07 сарын 07 өдөр Дугаар 67 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 19, 20 дахь илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 114 дүгээр зүйлийн 114.4, 114.5 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 19, 20 дахь илтгэлийг хэлэлцээд хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, хамгаалах чиглэлээр дараах асуудалд анхаарал хандуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Л.Оюун-Эрдэнэ/-т даалгасугай:

1/Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хангах, хамгаалах чиглэлээр:

а/Улсын онцгой комиссоос цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр хүний эрх, эрх чөлөөнд тодорхой хязгаарлалт хийх аливаа шийдвэр гаргахдаа Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос санал авах, өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, Улсын онцгой комиссын хуралдаанд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнийг оролцуулж байх;

б/Улсын онцгой комисс болон эрх бүхий байгууллага гаргасан шийдвэрийнхээ үндэслэлийг иргэн, олон нийт, нийгмийн бүлгүүдэд тэгш хүртээмжтэй, ойлгомжтой байдлаар тайлбарлах, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж салбар хоорондын ажлын уялдааг сайжруулах;

в/нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэр, орон нутгийн онцгой комисс болон төрийн байгууллага, албан тушаалтны зүгээс халдвар авсан иргэнтэй хүнлэг бус харьцах, ялгаварлан гадуурхсан шинжтэй шийдвэрийг гаргаж, Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийг ноцтой зөрчиж байгаа тул уг үйлдлийг таслан зогсоож холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцлага тооцон ажиллах;

г/цар тахлаар өвдөн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа болон гэрийн тусгаарлалтад байгаа иргэдэд нэн шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл дутмагаас шалтгаалан өвчин хүндрэх, амь нас нь эрсдэх аюулаас урьдчилан сэргийлэх, цар тахлын үед хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлж, эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах боломжийг бүрдүүлэх;

д/халдвар авсан иргэдэд гэрийн тусгаарлалтад байх хугацаанд эрүүл мэндийн зөвлөгөө, үйлчилгээг үнэн зөв, шуурхай хүргэх, өвчнийг эмчлэхэд шаардлагатай эмийн төрөл, хэрэглэх тун, заавар, мэдээллээр бүх иргэнийг тэгш, хүртээмжтэй хангах;

е/цар тахлын голомтод ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдыг эрсдэлийн болон амь насны даатгалд хамруулах, даатгалын нөхөх төлбөр авах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгийг тогтмол үзүүлэх асуудлыг судлан, холбогдох арга хэмжээг авч, цар тахлын голомтод ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын илүү цагийн урамшуулал, голомтын бүсэд ажилласан хугацаанд онцгой нэмэгдлийг ердийн үеэс 2 дахин нэмэгдүүлсэн хувь хэмжээгээр тооцож олгох асуудлыг судлан шийдвэрлэх;

ё/цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрхийг аливаа ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр шуурхай, баталгаатай эдлүүлэх бүх боломж нөхцөлийг бүрдүүлж, халдварын эсрэг дархлаажуулалтад хамрагдсан эсэхээс үл хамаарч төрийн үйлчилгээ авах эрхийг хязгаарлахгүй байх;

ж/цар тахлын үед хүүхэд, зорилтот бүлгийн иргэдийн эрхийг хамгаалах, хүүхэд хамгаллын байцаагчийн тоог нэмэгдүүлэх, хүүхэд хамгаллын асуудалд нэн шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэх, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нар харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хуулиар хүлээсэн үүргээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийг ямар ч нөхцөлд хасахгүйгээр, цогц байдлаар төсөвлөх, шаардлагатай тохиолдолд төсвийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэх;

з/цар тахлаас шалтгаалан ерөнхий боловсролын сургуулийн суурь хичээлүүдийг танхимаар судалж чадаагүй, сурч боловсрох эрх нь зөрчигдсөн сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

и/баривчлах, саатуулах байранд байгаа иргэнийг халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авах эрхээр хангах.

2/Бусад асуудлаар:

а/бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийн өсөлт, зохиомол хомстол үүсгэж байгаа асуудлыг судлан, буруутай этгээдэд холбогдох хариуцлагыг тооцох, хилийн өртөөний ачаа эргэлтээс шалтгаалан бараа бүтээгдэхүүний үнийн зохиомол өсөлт нэмэгдэж, чингэлгийн бөөгнөрөл үүсч тээвэрлэлтийн зардал нэмэгдсэн нь иргэдийн амьжиргаанд нөлөөлж байгаа асуудлыг яаралтай судлан, шийдвэрлэх;

б/цар тахлын голомтод ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдыг аврах ажиллагааны багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын хувцас, хэрэгслээр хангахад шаардагдах санхүүжилтийг шийдвэрлэх;

в/эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг чадавхжуулах, тоног төхөөрөмж, шаардлагатай бусад нөөцийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх, эрүүл мэндийн салбарын эрсдэлийн үнэлгээг хийх, хариу арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх;

г/цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэхэд зориулсан төсөв, хандив, тусламжийн зарцуулалт, хуваарилалтад тогтмол хяналт тавьж, иргэд, олон нийтэд тайлагнах.

2.Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 62 дугаар тогтоол болон энэ тогтоолын хэрэгжилтийн талаар Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны намрын эээлжит чуулганы хугацаанд Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанд танилцуулахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Л.Оюун-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

3.Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо /С.Бямбацогт/-нд даалгасугай.

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР